

再審に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例に照らして、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは、無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
- イ. 検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
- ウ. 再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。
- エ. 再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなったときには、これを行うことができない。
- オ. 再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No319

再 審

正答率

H23-40

正 解

4

82%

ア 誤っている

435 条柱書。再審の請求は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これを行うことができる。その趣旨は、憲法 39 条の趣旨に基づき、有罪判決を受けた者の利益のためにのみ再審を許すことにある。よって、無罪の言渡しをした確定判決に対して、再審の請求を行うことはできない。

イ 誤っている

439 条 1 項 1 号。再審請求権者には検察官も含まれる。その趣旨は、検察官は公益の代表者として、被告人であった者の利益をも保護する者であるという点にある。そして、再審の請求は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために行うことができる (435 条柱書)。

ウ 正しい

最決昭 50.5.20 (百選 A55 事件)。判例は、435 条 6 号に規定する「『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、刑事裁判において事実証明が許される場面で、被告人は自己の無罪を証明すべき立証責任を負担するものではなく、再審の場合も例外ではないことから、無罪たることの心証形成がなされるべきことは要求されておらず、有罪心証が動揺すれば、無罪の立証責任は尽くされたというべきであるということを挙げている。

エ 誤っている

441 条。再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがなくなったときでも、これを行うことができる。その趣旨は、名誉回復、無罪判決の公示 (453 条)、刑事補償 (1 条)、費用の補償 (188 条の 2) などの利益を図る点にある。

オ 正しい

448 条。再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなくてはならず、再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。